

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3316/2542

นาย แก้ว บุตรชาติ  
นาง กองศรี ผักไหม

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายนั้น คำว่า คดีมรดก หมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกด้วยกัน ด้วยเรื่องสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่งทรัพย์มรดก ฉะนั้น เมื่อจำเลยมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิในทรัพย์มรดกรายนี้ และโจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกทรัพย์มรดกจากจำเลยผู้ครอบครองแทน กรณีมิใช่เรื่องเรียกร้องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกจำเลยจึงไม่อาจอ้างอายุความตามมาตรา 1754 มาตัดฟ้องโจทก์ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และนายลอย บุตรชาติ กับพวกอีก 3 คน เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนางไวย์ บุตรชาติ กับนายโปย บุตรชาติ จำเลยเคยเป็นภริยานายลอย แต่เลิกร้างกันมาประมาณ 6 ปี นางไวย์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทและได้ปลูกบ้านเลขที่ 43 อาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทตลอดมาจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อปี 2534 เมื่อประมาณปี 2520 ถึง 2521 ทางราชการสำรวจเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) สำหรับที่ดินพิพาท ขณะนั้นจำเลยยังเป็นภริยานายลอยอาศัยอยู่ร่วมกับนางไวย์

ได้นำสำรวจแจ้งการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาทเป็นชื่อของจำเลยแทนนางไว้อยู่ เนื่องจากขณะนั้นนางไว้อายุมากและไม่ทราบเรื่องส่วนโจทก์และพี่น้องคนอื่น ๆ ต่างไปทำงานรับจ้างอยู่ที่อื่น ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 620 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ให้แก่จำเลย หลังจากได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์จำเลยนำไปมอบให้นางไว้อยู่เก็บรักษาไว้เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นของนางไว้อยู่ แต่ยังมีได้ดำเนินการเนื่องจากต้องแบ่งแยกที่ดินส่วนที่เป็นสระน้ำสาธารณะในที่ดินพิพาทออกก่อนจนกระทั่งนางไว้อยู่ถึงแก่กรรมที่ดินพิพาทจึงเป็นมรดกได้แก่โจทก์และบุตรทุกคนของนางไว้อยู่ หลังจากนั้นนางไว้อยู่ถึงแก่กรรมโจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาและได้ติดต่อให้จำเลยไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองที่ดินพิพาทเป็นชื่อโจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของนางไว้อยู่ให้จำเลยไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองเป็นชื่อโจทก์ภายใน 7 วันนับแต่วันมีคำพิพากษหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทมิใช่ทรัพย์มรดกของนางไว้อยู่ แต่เป็นของจำเลยโดยนางไว้อยู่ยกให้ จำเลยจึงขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นของตน มิใช่ออกแทนนางไว้อยู่ โจทก์ฟ้องคดีหลังจากที่นางไว้อยู่ถึงแก่กรรมเกินกว่า 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นของนางไว้อยู่ เมื่อนางไว้อยู่ถึงแก่กรรมที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์มรดกของนางไว้อยู่โดยมีจำเลยเป็นผู้ครอบครองแทนแต่จำเลยบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตั้งแต่วันที่ 2524 (ที่ถูกต้องเป็นปี 2534) โจทก์มาฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองเกินกำหนด 1 ปี จึงหมดสิทธิฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสอง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 620 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนางไว้อยู่ บุตรชาติ เป็นชื่อของโจทก์ภายใน 7 วัน หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยโจทก์และจำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนางไว้อยู่ บุตรชาติ โดยมีชื่อจำเลยในหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นผู้ครอบครองแทน ที่ดินพิพาทจึงตกได้แก่โจทก์ซึ่งเป็นบุตรและโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยมิได้ร้องสอดหรือโต้แย้งสิทธิของจำเลยในคดีที่จำเลยฟ้องขับไล่นายสง่า จะแรกรั่มย์ ออกจากที่ดินพิพาทเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตและเอาเปรียบจำเลยนั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท และผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได้ จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย คำว่าคดีมรดก หมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกด้วยกัน ด้วยเรื่องสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่งทรัพย์สินมรดกนั้น ฉะนั้น เมื่อจำเลยมิใช่ทายาทผู้มี

สิทธิในทรัพย์สินมรดกรายนี้ และโจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกทรัพย์สินมรดกจำเลยผู้ครอบครองแทน กรณีมิใช่เรื่องเรียกร้องส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดก จำเลยจึงไม่อาจอ้างอายุความมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 มาตัดฟ้องโจทก์อายุความตามบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่อาจนำมาปรับใช้กับคดีนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาให้โจทก์ชนะคดี ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรพินท์ เศรษฐมานิต-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ให้ความหมายของคำว่า "คดีมรดก" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ไว้ว่าต้องเป็นคดีที่พิพาทกันในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิรับทรัพย์สินมรดกด้วยกัน นอกจากนี้ยังต้องเป็นกรณีที่พิพาทเพื่อเรียกทรัพย์สินมรดกเท่านั้นหากขาดองค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดแล้วถือไม่ได้ว่าเป็นคดีมรดกตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 มีข้อน่าสังเกตว่าบทบัญญัติดังกล่าวนั้น มีลักษณะเป็นอายุความเสียสิทธิกล่าวคือหากทายาทผู้มีสิทธิรับทรัพย์สินมรดกมิได้ฟ้องขอแบ่งมรดกภายในกำหนดอายุความดังกล่าวก็จะใช้สิทธิ

ฟ้องร้องอีกไม่ได้ และเหตุที่กฎหมายกำหนดอายุความมรดกไว้ก็เนื่องจากต้องการให้มีการแบ่งทรัพย์สินมรดกเป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม การแบ่งทรัพย์สินมรดกล่าช้าอาจกระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติได้หากเป็นกรณีที่ทรัพย์สินมรดกที่จะต้องแบ่งนั้นมีเป็นจำนวนมาก บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นบัญญัติถึงอายุความมรดกไว้หลายกรณี อาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ 1. กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก"กรณีนี้เป็นกรณีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสาระสำคัญจึงมีอยู่ว่า ผู้ที่ฟ้องคดีนั้นต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับทรัพย์สินมรดกด้วยกัน และต้องเป็นเรื่องที่ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินมรดกเท่านั้น หากขาดองค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดก็ถือว่าไม่ได้ว่าเป็นคดีมรดกตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 นี้ จึงไม่อาจยกอายุความตามมาตรานี้ขึ้นกล่าวอ้างได้ นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวยังมีข้อสังเกตว่า หากทายาทคนใดครอบครองทรัพย์สินมรดกในฐานะครอบครองแทนทายาทอื่นแล้ว ก็ต้องถือว่าอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ยังไม่เริ่มนับ เมื่อเป็นเช่นนี้ทายาทคนอื่นย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกทรัพย์สินมรดกจากทายาทผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกได้ตลอดเวลา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2367/2530) สำหรับกรณีที่ผู้จัดการมรดกครอบครองทรัพย์สินมรดกในระหว่างจัดการมรดกนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719 และมาตรา 1720 ถือว่าผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อให้การนั้นเป็นไปตามคำสั่งเจ้าชัฏหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรมและเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินมรดกซึ่งตามมาตรา 1720 ให้ถือว่าผู้จัดการมรดกในกรณีนี้เป็นตัวแทนของทายาททั้งหมดการครอบครองทรัพย์สินมรดกของผู้จัดการมรดกจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกแทนทายาท อายุความมรดกจึงยังไม่เริ่มนับเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับที่วินิจฉัยว่าผู้จัดการมรดกจะยก

อายุความมรดกขึ้นต่อผู้มีได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5169/2533 ส่วนกรณีตาม คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จำเลยเป็นอดีตนุตรสะใภ้ของเจ้ามรดกมิใช่ทายาทโดย ธรรมผู้มีสิทธิรับทรัพย์มรดก จึงไม่อยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1754 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 2. กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย มาตรา 1748 บัญญัติว่า "ทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยัง มิได้แบ่ง ทายาทคนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกนั้น แม้ว่าจะล่วงพ้น กำหนดอายุความตามมาตรา 1754 แล้วก็ดี"เห็นได้ว่ากรณีตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย มาตรา 1748 นี้ บัญญัติมิให้นำอายุความตามมาตรา 1754 มาใช้ บังคับ จึงถือว่าเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นมาตรา 1754กรณีตามมาตรา 1748 นี้ ใช้ เฉพาะในกรณีที่ทายาทคนหนึ่งคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยังไม่ได้แบ่งกัน แล้ว ทายาทคนนั้นเรียกร้องที่จะให้แบ่งทรัพย์มรดกนั้น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1368/2510) สมศักดิ์เยี่ยมพลับใหญ่